

[예상][12.01-1]처분의 개념과 행정청의 시정권고가 행정심판의 대상인지 여부

【문제 12.1】

<사례>

행정청 A는 관내에서 영업하는 甲이 관계 법령을 위반하였다는 이유로 "시정권고"를 통지하였다. 甲은 이 권고가 사실상의 강제력을 가져 자신의 영업 자유를 제한한다고 주장하며 행정심판을 청구하고자 한다. 한편, 乙은 행정청 B에게 특정 인허가를 신청하였으나, 행정청 B는 상당한 기간이 경과하였음에도 불구하고 허가나 거부 중 어떠한 처분도 하지 않고 있다. 乙은 이러한 행정청 B의 무반응에 대하여 행정심판을 통해 구제받고자 한다. 또한, 丙은 소속 공무원이었던 자로서 중앙선거관리위원회 위원장의 파면 처분에 대하여 행정심판법에 따른 행정심판을 제기하려고 한다.

(물음 1) 행정심판법 제 2 조 제 1 호에서 규정하는 "처분"의 개념과 관련하여, 행정청 A의 "시정권고"가 행정심판의 대상인 처분에 해당하는지 여부를 판례의 입장에 근거하여 논하라.